Política de Privacidad y Protección de Datos Personales

Código: GD-POL-003 · **Versión:** 1.1 · **Vigencia:** desde el 1 de junio de 2026 · **Propietario:** Gerencia Legal y Cumplimiento de Mercado Austral S.A.

Documento ficticio con fines didácticos. Mercado Austral S.A. es una empresa inventada para el dataset de la pre-entrega 4 del curso de AI Engineering.

1. Objetivo y alcance

Esta política establece cómo Mercado Austral S.A. trata los datos personales de sus clientes de fidelización, de sus empleados y de los contactos de sus proveedores, en línea con la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales. Alcanza a todo tratamiento de datos personales, en cualquier sistema o soporte.

La compañía designa un Oficial de Protección de Datos Personales, que depende de la Gerencia Legal y Cumplimiento y es el punto de contacto de los titulares de los datos y de la autoridad de control.

2. Principios de tratamiento

- **Finalidad:** los datos se usan solo para el propósito que se le informó al titular cuando se recolectaron.
- **Minimización:** no se pide ningún dato que no se vaya a usar.
- **Calidad:** los datos deben ser exactos y estar actualizados.
- **Seguridad:** se protegen con los controles de la Política de Seguridad y Acceso a los Datos (GD-POL-002).
- **Confidencialidad:** quien accede a datos personales mantiene el deber de reserva incluso después de terminar su relación con la compañía.

3. Consentimiento

Los datos de los clientes se recolectan solo con su consentimiento libre, expreso e informado. En la inscripción al programa de fidelización Club Austral, la casilla de aceptación de la política de privacidad debe ser tildada por el cliente y nunca se presenta tildada de antemano.

El cliente puede aceptar por separado que se usen sus datos para recibir promociones. Rechazar las promociones no impide inscribirse en el programa. El consentimiento queda registrado con la fecha, el canal (caja, sitio web o aplicación) y la versión del texto que el cliente aceptó.

4. Derechos de los titulares

Todo titular puede pedir el acceso a sus datos, su rectificación, su actualización o su supresión. Las solicitudes se reciben en cualquier sucursal, en el sitio web o por correo electrónico y se registran en el Registro de Solicitudes de Titulares, que administra el Oficial de Protección de Datos.

La compañía se compromete a estos plazos internos, contados desde que recibe la solicitud: responder un pedido de acceso dentro de los 10 días corridos, y resolver un pedido de rectificación, actualización o supresión dentro de los 5 días hábiles. Antes de entregar o modificar información se verifica la identidad del titular con su DNI. El acceso a los propios datos es gratuito.

Una supresión no se aplica cuando los datos deben conservarse por una obligación legal, como ocurre con los comprobantes de compra. En ese caso se le informa al titular el motivo.

5. Terceros que reciben datos

Los datos personales solo se comparten con terceros cuando es necesario para prestar un servicio, y siempre con un contrato que incluya una cláusula de confidencialidad y la obligación de aplicar medidas de seguridad equivalentes. Antes de contratar a un proveedor de marketing o de logística que vaya a acceder a datos personales, el Oficial de Protección de Datos revisa sus medidas de seguridad. Está prohibido vender o ceder bases de datos de clientes.

6. Brechas de datos personales

Una brecha es todo acceso, pérdida, alteración o divulgación no autorizados de datos personales. Quien la detecta debe informarla al Oficial de Protección de Datos dentro de las 24 horas posteriores a la detección.

El Oficial evalúa el riesgo. Si la brecha puede afectar los derechos de las personas, la compañía informa a los titulares afectados dentro de las 72 horas desde que se confirmó la brecha, indicando qué datos se vieron comprometidos y qué medidas conviene que tomen. Todas las brechas se registran, incluso las que no requieren avisar a los titulares.

7. Capacitación

Todo el personal que accede a datos personales completa una vez por año un curso de privacidad de 2 horas. Los empleados nuevos lo hacen dentro de su primer mes en la compañía.

8. Historial de versiones

- **1.1 (1 de junio de 2026):** se agregó el plazo de 72 horas para avisar a los titulares afectados por una brecha.
- **1.0 (1 de septiembre de 2025):** versión inicial.